

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 241 del 26/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 104 del 26/04/2023

OGGETTO:

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020).

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023".

Determina a contrarre per affidamento lavori, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP ed Approvazione schema lettera di invito.-

CUP: C84E22000700006

CIG: 9800588511

Imp.

Cap. 1035 - Cod. 1701202



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n°160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Richiamato:

-il comma 29-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il comma 31 della suddetta Legge Finanziaria stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici;

-il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di

monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);

-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n°145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n°160 (cd. medie opere e piccole opere);

Dato atto che con Decreto Legge del 6 novembre 2021, n° 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021, (GU n° 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n° 48) avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'art. 20 comma 1 dispone:

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti:

«ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

▪ «31-bis. I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

▪ 31-ter. I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi (in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi) in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo»;

Preso atto che:

-il Comune di Squillace per effetto dei citati provvedimenti è beneficiario del contributo dell'importo di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

-i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, sottosezione "Opere pubbliche" e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

-è intendimento di questa Amministrazione, destinare la concessione del finanziamento per l'annualità 2023, pari a € 50.000,00, alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace Lido;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso – Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di Squillace, con il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		€ 41.256,56
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.313,50
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 42.570,06
Totale importo soggetto a ribasso			€ 41.256,56
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Fornitura Energia elettrica		€ 1.000,00
B.2	Spese Tecniche (DL, CSE, CRE)		€ 1.000,00
B.3	Contributi previdenziali su importo competenze prof. (CASSA 4%)		€ 40,00
B.4	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 35,00
B.5	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs n° 50/2016)		€ 851,40
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)			€ 2.944,13
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 4.257,01
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 228,80
Totale IVA			€ 4.485,81
IMPORTO TOTALE			€ 50.000,00

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 1, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificati dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui in un'ottica di incentivazione ed accelerazione degli affidamenti pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- l'art. 1, comma 2, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui gli appalti di lavori e servizi e fornitura la cui determina a contrarre (o atto equivalente) è adottata entro il 30 giugno 2023, possono affidarsi mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le forniture;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e, quindi, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 secondo cui *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;
- l'art. 1, comma 4, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016;
- l'art. 1, comma 5bis, del D.L. 76/2020 conv. in Legge n° 120/2020, secondo cui la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- l'art. 50, comma 3, del D.L. n° 77/2021 secondo cui il contratto diviene efficace con la stipulazione e non

trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;

- h) l'art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dalla Legge n° 145/2018 che prevede l'obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste:

-le risposte del MIT ai quesiti nn° 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle procedure derogatorie di cui al D.L. n° 76/2020, ha avuto modo di precisare che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l'obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell'istituto è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle. In linea peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n° 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte, non rappresenta un obbligo [...]. L'eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell'istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. Semplificazioni, e dal rispetto dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione;

-la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n° 3287 del 23/04/2021 in cui, con riferimento poi alla stessa motivazione dell'affidamento, i giudici hanno evidenziato che sia l'art. 32, comma 2, del Codice, che l'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni, richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell'affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Inoltre i giudici precisano che *“la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n° 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”*;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** *Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace*;
- **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace lido;
- **importo del contratto:** € 42.570,06 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% pari a € 4.257,01;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ad operatori operanti nel settore di riferimento;
- **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico.

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 che espressamente prevede: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- nel rispetto del suddetto art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA dei lavori di *“Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace”* a Squillace Lido;

Considerato che l'importo stimato dei lavori ammonta ad € 42.570,06 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% pari a € 4.257,01, è inferiore ai 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021;

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Di dare atto che:

-ai sensi dell'art. 53 co.2 lett. b), anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, non debba essere reso noto, l'elenco dei soggetti, anche nei casi di gara informale, che sono stati invitati a presentare offerte, prima della presentazione delle offerte stesse;

-debba richiedersi agli operatori economici selezionati, l'offerta utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal R.U.P., contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare, e corredato della modulistica da utilizzare sia per le dichiarazioni che gli operatori economici invitati dovranno rendere e sia per la formulazione della propria offerta;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Esaminato lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

Visto che:

-si è provveduto ad acquisire il CUP: C84E22000700006;

-è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente CIG: 9800588511 attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, i lavori di "*Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace*" a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 42.570,06 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% pari a € 4.257,01, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
2. di approvare lo schema di lettera di invito, allegato alla presente, da stipulare con l'impresa aggiudicataria;

3. di invitare alla procedura un operatore economico scelto sulla piattaforma telematica MEPA "https://www.acquistinretepa.it", omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50/2016, per motivi di riservatezza;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
5. di precisare che il presente atto è finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
8. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
9. di indicare il CIG n° 9800588511 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
10. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
11. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
12. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
13. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
14. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1035 - Cod. 1701202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

